



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0010058-44.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **EDER PIMENTEL DE CASTRO OLIVEIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cynthia Torres Cristofaro**

Vistos.

Eder Pimentel de Castro Oliveira, qualificados nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque teria, no dia 14 de outubro de 2016, por volta de 10h45m, na Rua Pastor Rubens Lopes, nº 129, nesta cidade e Comarca, trazido consigo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 685 *ependorfs* de cocaína (503,5g), 193 porções de *crack* (95,6g), 10 porções de maconha (23,1g) e 23 frascos com diclorometano (lança perfume) (276 mililitros), substâncias entorpecentes, determinantes de dependência física e psíquica.

O acusado foi preso em flagrante delito, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 98).

O réu foi regularmente citado e notificado (fls. 133) e apresentou defesa prévia por meio de Defensor público (fls. 136/141), tendo sido recebida a denúncia (fls. 143), renovada a citação.

Durante a instrução, tomaram-se os depoimentos de duas testemunhas, sendo o réu interrogado.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia; pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, sustentando ilicitude da prova; pretendendo subsidiariamente fixação de pena no mínimo, compensando-se reincidência por confissão, com redução máxima, em regime brando tomada detração,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

com substituição, sendo facultado apelo em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória comporta integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado e em clara tipicidade, não havendo dúvidas quanto à autoria, correta a classificação inicial dada ao fato.

O réu Eder, na fase policial, confessou trabalhar fazendo transporte de drogas e disse que na ocasião havia pego entorpecentes com “Dente”, na comunidade Buraco do Sapo, para levar até a Rua das Conchas para “Jota”. Não soube precisar a quantidade de substâncias que levava e negou que o caderno apreendido lhe pertencesse (fls. 11).

Ouvido em Juízo, o réu disse que era usuário de drogas e que um traficante veio lhe perguntar se queria ganhar umas drogas, entregando-lhe a mochila no Buraco do Sapo (Vila Joaniza) para levar até a rua das Conchas, onde disse que teria uma pessoa com determinada roupa aguardando; ia receber oito pedras de crack pela entrega; sabia que havia drogas na mochila, mas não a quantidade; não sabia que havia caderno na mochila, não sabe o que continha ou de quem era; não tinha consigo celular, não sabe se havia na mochila; a mochila estava fechada com um cadeado pequeno, não estava com a chave. É usuário de crack, negando dependência, tem conseguido ficar sem usar. Não conhecia os policiais anteriormente. Teve condenações anteriores por furto.

A confissão prestada pelo réu bem se amolda ao mais da prova colhida, que não foi obtida por meios ilícitos, desde que justificada a abordagem e a revista da mochila levada pelo réu por situação de fundada suspeita, bem justificada, demonstrada a realidade da hipótese acusatória.

As circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais civis ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente relatado à autoridade policial, acerca do ocorrido, bem se vendo que tiveram boa razão para submeter o réu a abordagem, que inclusive se revelou acertada,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

eis que efetivamente surpreendido o réu na posse de entorpecentes, cujo transporte admitiu que realizava.

O policial civil Sidney relatou em Juízo que trafegavam em viatura caracterizada, viram o réu levando uma mochila, sozinho, indo em direção a região conhecida como ponto de tráfico, área em que já tinha trabalhado e feito flagrantes, de modo que suspeitou e abordou o réu, apreendendo na mochila cerca de 900 pinos de cocaína e porções de crack; o réu lhe disse que ia ganhar R\$ 100,00 para entregar as drogas, mas não disse a quem iria entregar e nem de quem tinha recebido; chegaram a ir à biqueira, situada a uma quadra do local onde o réu foi abordado, em rua paralela, mas como estavam em viatura caracterizada, nada conseguiram encontrar; o réu informou que não tinha endereço fixo, que vinha ficando com uma amigo em outro bairro; na mochila apreenderam um bloco de anotações e um celular, o réu disse que o celular era para contato com a pessoa da biqueira, sendo que havia um nome na agenda, fizeram ligações a ele, mas não foram atendidas; quanto ao bloco, o réu nada explicou, sendo que a quantidade de pinos de cocaína e de crack estava anotada no bloco apreendido.

O policial civil Wilson relatou em Juízo que estavam realizando uma diligência, acharam estranho o réu passando com uma mochila, sendo o local problemático e notando que o réu ficou meio assustado ao ver a polícia, resolveram abordá-lo; apreenderam na mochila do réu porções de cocaína, maconha, crack lança perfume, não se recordava exatamente a quantidade, mencionando cerca de 700 porções no total, um caderno com umas anotações com nome e telefone, acha que também anotação de quantidade de drogas, e um celular; o réu falou que ia a uma biqueira existente logo virando a esquerda para entregar as drogas e que iria ganhar R\$ 100,00, não informou nada à testemunha sobre o caderno e o celular; foram à biqueira, mas como estavam em viatura caracterizada, já não encontraram ninguém; não puderam conduzir testemunha da apreensão, pois as pessoas se afastam nesse tipo de local quando notam a presença da polícia.

Razão não havia, ao que consta dos autos, para que os policiais civis alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, inclusive no tocante à confissão informal a eles prestada por ocasião da abordagem, convindo notar que o réu


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

O réu foi abordado porque ia justamente caminhando em direção a ponto estabelecido de tráfico, já anteriormente conhecido dos policiais em que inclusive um deles já havia realizado prisões em flagrante anteriormente, levando uma mochila e mostrando-se nervoso com a presença da polícia, bem se compreendendo, diante da afirmação do réu de que fazia uso frequente do crack, que tivesse sinais típicos do usuário costureiro, em que se estranharia mesmo a situação. Mais não era necessário para que os policiais realizassem a abordagem do réu e submetessem-no a revista pessoal, perfeitamente legítima, lícita a prova daí decorrente.

Bem assentado, assim, que o réu foi surpreendido levando consigo numa mochila, na rua, em local próximo a ponto estabelecido de tráfico, significativa quantidade de porções de entorpecentes variados, em circunstância que evidencia destinação das drogas ao tráfico, ademais inserida a atividade, consistente em transporte entre "biqueiras", em tráfico organizado.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de constatação de fls. 21/23, bem como pelo laudo químico toxicológico definitivo de fls. 127/129, que apontou para a existência dos princípios ativos característicos nas substâncias apreendidas, as quais foram encontradas em grande quantidade, sendo evidente que as circunstâncias em que o réu tinha consigo as drogas, logo acima destacadas, são incompatíveis com destinação outra que não o tráfico.

A condenação do acusado é, pois, de rigor, passo à dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo *caput* do artigo 33 da Lei 11.343/06 são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, as quais, consideradas exclusivamente para fins de fixação da base, embora ostente potencial lesivo expressivo a conduta, não justificam aumento (motivarão a seguir exclusão da causa de diminuição), fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
23ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O réu é reincidente, consoante comprovam a FA de fls. 110/116 e a certidão de fls. 123/124, de modo que incide a agravante genérica prevista pelo artigo 61, inciso I, do Código Penal, a qual prepondera sobre a confissão, a tor do disposto pelo artigo 67 do Código Penal, indo as penas a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Não incide a causa de diminuição prevista pelo parágrafo 4º ao artigo 33, concebida para adequação da pena a conduta apenas eventual e de pequeno vulto, não sendo esse o caso dos autos.

O réu levava consigo grande número de porções de entorpecentes variados, transportando-as a ponto de venda, denunciada pelas circunstâncias do evento atuação em tráfico organizado, conduta incompatível com a benesse legal.

Não bastasse isso, não fez o réu prova adequada e suficiente de dedicação à ocupação lícita e de desenvolvimento de vida regrada e ordeira, ausente comprovação, que lhe cabia, de bons antecedentes (cuja presença não decorre apenas da ausência de maus antecedentes e demanda prova positiva a cargo da defesa).

Torno definitivas as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena corporal. Apesar de suspensa a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pela Resolução nº 5/2.012 do Senado Federal, a natureza do delito não se coaduna com a benesse pretendida, cuja aplicação redundaria em comprometimento da finalidade da sanção penal, em especial no tocante à função de prevenção geral, sendo de ser fixado para início do cumprimento da pena o regime fechado.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime *inicial* de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo *quantum* da pena, não sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

23ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

semelhante (TJSP, 13ª Câm. Crim., *Habeas Corpus* nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial fechado ora estabelecido.

À míngua de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a denúncia, para o fim de **condenar** o réu **Eder Pimentel de Castro Oliveira**, filho de Edi de Oliveira e de Cleusa Pimentel de Castro Oliveira, identificado a fls. 27, por infração ao artigo 33 caput, da Lei 11.343/06, às penas de **5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo**.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, patente o risco de que solto o acusado procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. **Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.**

Oficie-se para destruição do entorpecente apreendido, na forma legal.

Após o trânsito em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

São Paulo, 2 de fevereiro de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**